TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca primero el bloque en el mapa por la materia (órgano, infracciones, iniciación, instrucción y resolución). Luego repasa las reglas destacadas en las secciones y contrástalas con la literalidad indicada por artículo, sin añadir requisitos no presentes en los hechos validados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Órgano competente para sancionar en proyectos privados	53	Define qué órgano ejerce la potestad sancionadora en proyectos privados autorizados por la Administración General del Estado.
Infracciones graves por incumplimiento ambiental	55	Tipifica como graves los incumplimientos de condiciones ambientales y de medidas correctoras/compensatorias fijadas en la evaluación.
Infracciones leves y regla temporal de referencia	55	Establece la regla temporal ligada a las infracciones leves “al año”.
Efecto de sanción firme por infracción muy grave	56	Vincula la sanción firme por infracción muy grave con la prohibición de contratar conforme al régimen del contrato del sector público.
Iniciación de procedimientos sancionadores	58	Regula que se inician siempre de oficio y fija el contenido mínimo del acuerdo de iniciación sobre medidas provisionales.
Instrucción y ampliación de alegaciones	60	Si cambian hechos, calificación o sanciones, se notifica al inculpado y se concede plazo de quince días para alegaciones.
Actuaciones complementarias y aumento de gravedad en propuesta	64	Permite decidir actuaciones complementarias indispensables y, si la infracción resulta de mayor gravedad, notifica para alegaciones con quince días.

3. Competencia sancionadora en proyectos privados (arts. 53)

Quién sanciona

- La potestad sancionadora corresponde al órgano sustantivo en proyectos privados que deban autorizarse por la Administración General del Estado.
- El criterio de atribución depende del tipo de proyecto privado y de la autorización por la Administración General del Estado.

4. Tipificación: infracciones graves y regla temporal de leves (arts. 55)

Incumplimientos ambientales como infracción grave

- Son graves los incumplimientos de condiciones ambientales y de medidas correctoras o compensatorias previstas en la declaración de impacto ambiental y en la resolución final.
- También se consideran graves los incumplimientos de condiciones ambientales del informe ambiental y de la resolución final, o de la declaración responsable/comunicación previa del proyecto.

Referencia temporal para infracciones leves

- Las infracciones leves se relacionan con el criterio “al año”.
- Revisa este elemento únicamente como regla temporal, sin extenderlo a las graves ni a las muy graves.

5. Efectos de la sanción firme por infracción muy grave (arts. 56)

Prohibición de contratar

- La imposición de una sanción con carácter firme por infracción muy grave conlleva la prohibición de contratar del artículo 60.1.c) del TRLCSP o norma que lo sustituya.
- El efecto se activa cuando la sanción ya es firme, en el marco del artículo 56.3.

6. Procedimiento sancionador: iniciación y medidas provisionales (arts. 58)

Inicio de oficio y contenido del acuerdo

- Los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio: por acuerdo del órgano competente (propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia).
- El acuerdo de iniciación debe formalizar, como mínimo, las medidas provisionales acordadas por el órgano competente.

7. Procedimiento sancionador: instrucción y nueva determinación (arts. 60)

Notificación y alegaciones cuando cambian los elementos del caso

- Si la instrucción modifica hechos, calificación, sanciones imponibles o responsabilidades susceptibles de sanción, se notifica en la propuesta de resolución.
- Se concede plazo de quince días para formular alegaciones sobre esa nueva determinación.

8. Resolución: actuaciones complementarias y mayor gravedad (arts. 64)

Actuaciones complementarias indispensables

- Antes de dictar resolución, el órgano competente puede acordar actuaciones complementarias indispensables, mediante acuerdo motivado.
- La decisión se vincula a la necesidad de completar actuaciones imprescindibles para resolver.

Mayor gravedad respecto a la propuesta

- Solo si el órgano competente estima que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notifica al inculpado.
- El inculpado debe aportar alegaciones en plazo de quince días.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Alegaciones por modificación de hechos/calificación/sanciones en la propuesta de resolución	15 días	60.3
Alegaciones por apreciación de mayor gravedad que la propuesta de resolución	15 días	64

10. Cierre de repaso

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.